REF.: APRUEBA ACTUALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO

DECRETO ALCALDICIO N° 2590

SANTO DOMINGO, 31/08/2026

VISTOS

1. La Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida por el D.F.L. N° 1 de 2006 del Ministerio del Interior, especialmente en sus artículos 3, 5, y 56 sobre las atribuciones para la administración local y la gestión y organización interna del municipio.
2. La sentencia de proclamación de Alcaldes dictada por el TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE VALPARAÍSO, ROL N° 280-2024, NUMERAL 37, de fecha 30 de noviembre de 2024, que declara como alcalde definitivamente electo en la comuna de Santo Domingo al Sr. Fernando Rodríguez Larraín.
3. El Decreto Alcaldicio Siaper N° 3492 de fecha 09 de diciembre de 2024, mediante el cual asume funciones como Alcalde Titular de la Ilustre Municipalidad de Santo Domingo, Don Fernando Rodríguez Larraín.
4. El Artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República de Chile, que asegura el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, así como la protección de sus datos personales.
5. La Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, y sus recientes y sustanciales modificaciones introducidas por la Ley N° 21.719, que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales, imponiendo nuevas y mayores obligaciones a los organismos de la Administración del Estado.
6. La Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública.
7. La Ley N° 21.180, sobre Transformación Digital del Estado, y la Ley N° 21.464 que modifica diversos cuerpos legales en dicha materia.
8. El Decreto Alcaldicio N° 1270, de fecha 22 de agosto de 2022, que aprobó las anteriores Políticas de Privacidad y Protección de Datos de la I. Municipalidad de Santo Domingo.
9. El Decreto Alcaldicio N° 2372, de fecha 07 de agosto de 2026, que designa a Don Juan Pablo Vidal Araya como Coordinador Titular de Transformación Digital y a Don Alex Eduardo Sepúlveda Campos como su subrogante.
10. El Decreto Alcaldicio N° 2220, de fecha 27 de julio de 2026, que designa a Don Juan Pablo Vidal Araya como Coordinador y Oficial de Protección de Datos (DPO) de la Ilustre Municipalidad de Santo Domingo, y a Don José Pablo González Cepeda como su subrogante.

CONSIDERANDO

1. Que la entrada en vigencia de la Ley N° 21.719 establece un nuevo estándar legal en el tratamiento de los datos personales basado en el principio de "Responsabilidad Proactiva",

otorgando nuevos derechos a los titulares (derechos ARCOP+), definiendo de forma estricta los principios de tratamiento (como la privacidad desde el diseño y por defecto, y la responsabilidad demostrable o *accountability*), y estableciendo severas sanciones administrativas, incluyendo multas y suspensiones, para el Jefe de Servicio de los órganos públicos en caso de incumplimiento.

2. Que resulta un deber ineludible de esta administración actualizar el marco regulatorio interno (contenido previamente en el Decreto Alcaldicio N° 1270 de 2022) para armonizar el tratamiento de la información de nuestros vecinos con la protección irrestricta de su vida privada, datos sensibles y los requerimientos de interoperabilidad propios del proceso de Transformación Digital en curso.
3. Que, conforme a lo dispuesto en los artículos 48, 49 y siguientes de la citada Ley, la Municipalidad debe adoptar acciones destinadas a prevenir la comisión de infracciones mediante la implementación de un Modelo de Prevención de Infracciones.
4. Que, en concordancia con lo anterior y adelantándose a las exigencias regulatorias, esta Municipalidad ya ha designado formalmente a un Oficial de Protección de Datos (DPO) mediante Decreto Alcaldicio N° 2220, quien posee las facultades para liderar la adecuación institucional.
5. Que, el presente instrumento ha sido elaborado recogiendo las disposiciones de la normativa actual, y se erige como la política oficial que guiará el actuar de todas las direcciones, departamentos, funcionarios, prestadores de servicios a honorarios y proveedores externos de la Municipalidad.

DECRETO

1. **APRUÉBASE** el texto de la "Propuesta Actualizada de Políticas de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales de la I. Municipalidad de Santo Domingo (Actualización Ley N° 21.719)" que versa a continuación:

POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LA I. MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO

TÍTULO I: OBJETIVO Y ALCANCE

Artículo 1: Objetivo. El objetivo de las presentes políticas es establecer un marco normativo, técnico y organizacional sólido para la gestión, recolección y/o tratamiento de los datos personales por parte de la I. Municipalidad de Santo Domingo. Este marco garantiza la protección irrestricta de la privacidad de los vecinos y usuarios, asegurando el cumplimiento de los estándares exigidos por la Ley N° 21.719 y la Ley N° 20.285. Se establecen directrices claras para los funcionarios, basadas en el principio de responsabilidad proactiva.

Artículo 2: Alcance. Las presentes políticas deberán ser aplicadas por todos los funcionarios y funcionarias municipales, cualquiera sea su jerarquía, escalafón o estamento (planta, contrata, honorarios o Código del Trabajo). Asimismo, resultan vinculantes para los prestadores de servicios contratados a honorarios, proveedores externos, plataformas tecnológicas, concesionarios y cualquier tercero (tercero mandatario o encargado) que efectúe el tratamiento de datos personales por encargo o a cuenta de la I. Municipalidad de Santo Domingo.

Las obligaciones legales relativas a la confidencialidad, secreto y buen uso de los datos no cesan por haber culminado la relación contractual o laboral con el municipio.

TÍTULO II: DEFINICIONES ESENCIALES PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL

Para exponer de manera unívoca la comprensión de estas materias de cara a la labor municipal, se establecen las siguientes definiciones conforme al artículo 2 de la Ley N° 19.628 (modificada por la Ley N° 21.719):

- **Agencia:** La Agencia de Protección de Datos Personales. Es el organismo técnico nacional encargado de fiscalizar y sancionar el incumplimiento de la ley, pudiendo aplicar multas significativas al Jefe de Servicio (Alcalde) y a la Municipalidad.
- **Almacenamiento de datos:** La conservación o custodia de datos en un registro o base de datos (física, como un archivador, o digital, como un servidor).
- **Anonimización:** Procedimiento *irreversible* en virtud del cual un dato personal no puede volver a vincularse a una persona determinada. Un dato anonimizado deja de ser un dato personal.
  - *Ejemplo Práctico:* Si la Dirección de Seguridad Pública publicita en el Portal de Transparencia estadísticas de delitos en un barrio sin revelar nombres, rut, ni direcciones exactas de las víctimas, la base de datos está anonimizada.
- **Base de Datos (o Banco de Datos):** Conjunto organizado de datos personales, cualquiera sea la forma o modalidad de su creación, almacenamiento u organización.
- **Consentimiento:** Manifestación de voluntad libre, específica, inequívoca e informada, otorgada mediante una clara acción afirmativa (escrita, verbal o electrónica), mediante la cual el vecino autoriza el tratamiento de sus datos.
- **Comunicación o Cesión de Datos:** Dar a conocer datos a personas distintas del titular (por ejemplo, enviar nóminas del Departamento Social a un ministerio o a otra dirección municipal para un fin distinto al original).
- **Dato Personal:** Cualquier información vinculada o referida a una persona natural *identificada* o *identificable* (por ejemplo: Nombre, RUT, correo, dirección, teléfono, patente del vehículo, rol de la propiedad).
- **Datos Personales Sensibles:** Información íntima cuyo mal uso genera discriminación o daño grave. Incluye:
  - Origen étnico o racial.
  - Afiliación política o sindical.
  - Situación socioeconómica (por ejemplo, en DIDECO).
  - Convicciones religiosas.
  - Datos relativos a la salud física o mental (por ejemplo, en Dirección de Salud y Dirección de Recursos Humanos).
  - Datos biométricos (por ejemplo, huellas, reconocimiento facial).
  - Información relativa a la vida u orientación sexual.
- **Seudonimización:** Tratamiento de datos donde se oculta la identidad, pero, a diferencia de la anonimización, *es reversible* utilizando información adicional que se guarda por separado.
- **Titular de los datos:** La persona natural (habitante de la comuna, contribuyente, funcionario/a) a quien conciernen los datos personales.
- **Tratamiento de Datos:** Cualquier operación técnica (automatizada o manual) que permita recolectar, almacenar, grabar, organizar, elaborar, seleccionar, extraer, confrontar, interconectar, comunicar, ceder o eliminar datos personales.

- **Vulneración de Seguridad:** Incidente que ocasione la destrucción, filtración, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales. Debe ser reportada a la Agencia.

TÍTULO III: PRINCIPIOS RECTORES DEL TRATAMIENTO DE DATOS EN EL MUNICIPIO

El accionar de los funcionarios municipales respecto a los datos personales se rige estrictamente por los siguientes principios (Art. 3 Ley N° 19.628):

1. Principio de Licitud y Lealtad: El municipio tratará datos de manera lícita, lo cual implica que, para los órganos públicos, la recolección debe enmarcarse en el cumplimiento de sus *funciones legales* dentro del ámbito de sus competencias.

- *Ejemplo Práctico:* La Dirección de Tránsito puede pedir antecedentes médicos para evaluar la idoneidad para conducir, porque la Ley de Tránsito lo exige.

2. Principio de Finalidad: Los datos se recolectarán con fines específicos, explícitos y lícitos, y *no podrán ser usados para propósitos incompatibles* o distintos a los informados.

- *Ejemplo Práctico:* Si DIDECO recolecta el teléfono de un vecino para coordinar la entrega de una ayuda social, ese número NO puede ser utilizado posteriormente por la Dirección de Gestión Territorial para enviar publicidad sobre obras de teatro, a menos que el vecino haya dado su consentimiento explícito para ambos fines.

3. Principio de Proporcionalidad (Minimización y Minimización): Solo se recabarán los datos *estrictamente necesarios* para cumplir la función municipal. Deben eliminarse o anonimizarse cuando ya no sean útiles para el fin original.

- *Ejemplo Práctico:* Para inscribirse en un taller municipal de pintura, no es necesario exigir liquidaciones de sueldo ni antecedentes médicos, ya que no son pertinentes para esa actividad. Solo se requiere nombre y contacto.

4. Principio de Calidad (Exactitud): El municipio velará porque los datos sean exactos, completos, actualizados y pertinentes.

- *Ejemplo Práctico:* DIDECO debe actualizar el Registro Social de Hogares periódicamente para asegurar que los beneficios lleguen a quienes corresponde en el momento actual, no basándose en datos obsoletos de hace 5 años.

5. Principio de Seguridad: El municipio adoptará medidas técnicas y organizativas para proteger los datos contra accesos no autorizados, pérdidas o filtraciones.

- *Ejemplo Práctico:* El Departamento de Informática y Gobierno Electrónico implementa contraseña con segundo factor (2FA) y los funcionarios municipales no deben dejar expedientes con datos sensibles (ej. informes sociales o médicos) sobre sus escritorios a la vista del público general.

6. Principio de Confidencialidad y Secreto: Todo funcionario que acceda a datos personales o sensibles debe guardar estricta reserva, incluso después de terminar su vínculo laboral.

7. Privacidad desde el Diseño y por Defecto: Las nuevas plataformas tecnológicas o programas municipales (ej. una nueva App municipal) deben concebirse garantizando la privacidad desde su creación. Por defecto, solo se solicitarán los datos mínimos necesarios.

TÍTULO IV: LOS DERECHOS ARCOP Y SU EJERCICIO POR LOS CIUDADANOS

Conforme al Título I de la Ley, la I. Municipalidad de Santo Domingo garantiza a todo titular (o a su representante legal/apoderado debidamente acreditado) el ejercicio expedito y gratuito de los siguientes derechos:

1. Derecho de Acceso (A): Derecho a saber si el municipio está tratando sus datos, el origen de los mismos, la finalidad, a quiénes han sido cedidos y acceder a una copia de estos.

- *Ejemplo Práctico:* Un funcionario municipal tiene derecho a solicitar a Recursos Humanos su carpeta personal para ver qué anotaciones o datos médicos constan en ella.

2. Derecho de Rectificación (R): Derecho a exigir que se corrijan datos erróneos, inexactos o incompletos.

- *Ejemplo Práctico:* Un vecino puede exigir al municipio que corrija su dirección en el sistema de patentes comerciales si demuestra con un certificado de residencia que el dato ingresado originalmente estaba mal tipeado.

3. Derecho de Cancelación / Supresión (C): Derecho a solicitar la eliminación de datos cuando carezcan de fundamento legal, estén caducos o se haya revocado el consentimiento (salvo que la ley obligue a conservarlos).

- *Ejemplo Práctico:* Un vecino que se da de baja del boletín de noticias por correo electrónico puede exigir que su correo sea eliminado de esa base de datos de comunicaciones municipal. (*Nota: no podría exigir borrar su RUT del registro de pago de contribuciones, pues la ley obliga a mantenerlo*).

4. Derecho de Oposición (O): Derecho a negarse a un tratamiento específico de sus datos, especialmente si se basa en perfilamiento automatizado o marketing.

- *Ejemplo Práctico:* Un vecino puede oponerse a que el municipio utilice su historial de solicitudes para perfilar automáticamente sus preferencias e intentar enviarle correos sobre "proyectos de inversión" en su sector.

5. Derecho a la Portabilidad (P): Derecho a recibir una copia de sus datos en un formato electrónico, estructurado y de uso común (ej. XML, JSON) y transferirlos a otra entidad, cuando el tratamiento se base en el consentimiento automatizado.

6. Derecho al Bloqueo (B): Suspensión temporal del uso del dato mientras se resuelve una disputa o solicitud.

Tramitación de Solicitudes ARCOP:

Las solicitudes se podrán canalizarán a través del sitio web (www.santodomingo.cl), plataforma CeroFilas, sistemas computacionales propios o en la oficina de partes. El municipio tendrá un plazo máximo de **30 días corridos** para responder (prorrogables por 30 más). En caso de denegación, el titular podrá reclamar ante la Agencia.

TÍTULO V: PROTECCIÓN DE DATOS Y LEY DE TRANSPARENCIA (LEY N° 20.285)

El municipio debe equilibrar el deber de Transparencia Pública con la Protección de la Vida Privada.

1. **Transparencia Activa (Art. 7 Ley 20.285):** Al publicar nóminas (ej. contratos, decretos, subsidios), los funcionarios municipales deben verificar mediante técnicas como tachar o suprimir previamente (mediante anonimización o seudonimización) los **Datos Personales Sensibles** (estado de salud, rut, domicilio particular, datos de niños, situación socioeconómica detallada) previo al envío al funcionario/a encargado/a de Transparencia Activa.
2. **Solicitudes de Acceso a la Información (SAI):**

- Si un ciudadano pide copia de un expediente municipal por Transparencia, y este contiene datos personales de un tercero, el municipio DEBE aplicar el **Artículo 20** (Traslado al tercero para que ejerza su derecho de oposición en 3 días hábiles).

- El municipio puede denegar el acceso a la información invocando el **Artículo 21 N°2** de la Ley de Transparencia (afectación a los derechos de las personas, su seguridad, salud o esfera de su vida privada).

TÍTULO VI: TRATAMIENTO Y CESIÓN DE DATOS EN EL ÁMBITO PÚBLICO

La regla general en el municipio es que **NO requiere el consentimiento** del titular cuando el tratamiento se realiza para el estricto cumplimiento de sus *funciones legales* (ej. cobro de derechos de aseo, otorgamiento de permisos de edificación, pago de patentes).

Cesión e Interoperabilidad (Transformación Digital): El municipio podrá comunicar datos a otros órganos públicos (Ministerios, Servicios, otras municipalidades) sin consentimiento, SOLO si es necesario para sus funciones, evitar la duplicidad de trámites al ciudadano, o entregar beneficios sociales.

La cesión masiva de datos (ej. enviar toda la base de datos de patentes comerciales a una empresa encuestadora privada) está estrictamente PROHIBIDA sin el consentimiento de cada contribuyente, salvo que la ley ordene hacer ese registro público.

- Obligación de Transparencia: El municipio debe publicar mensualmente en su sitio web los convenios de transferencia de datos suscritos con otros organismos o entidades privadas.
- Para ceder datos a entidades privadas que no cumplan funciones fiscalizadoras, siempre se requerirá consentimiento.

Infracciones y Multas: Queda estrictamente prohibido el tratamiento masivo de registros electrónicos relativos a infracciones (penales, civiles, de tránsito, JPL). Los datos de multas prescritas o cumplidas no pueden hacerse públicos.

Protección de Menores:

- Niños/as (menores de 14 años): Para tratar sus datos en programas municipales, SIEMPRE se requerirá el consentimiento de sus padres, representantes o cuidadores legales.

- Adolescentes (14 a menores de 18): Pueden consentir el tratamiento de sus datos regulares. Sin embargo, para sus datos sensibles (salud, situación socioeconómica) se exige el consentimiento de los padres.

TÍTULO VII: DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPO), MODELO DE PREVENCIÓN Y VULNERACIONES

De acuerdo a la Ley 21.719 la Ilustre Municipalidad de Santo Domingo adopta las siguientes medidas:

1. Oficial de Protección de Datos (DPO): Se reconoce la designación funcional del **Coordinador y Oficial de Protección de Datos (DPO)** (titular y subrogante). El DPO actúa con autonomía y es el encargado de:

- Asesorar al Alcalde y directores sobre el cumplimiento legal.

- Supervisar el tratamiento de datos en todas las unidades.
- Identificar riesgos (Evaluaciones de Impacto).
- Ser el punto de contacto oficial con la Agencia de Protección de Datos y con los ciudadanos (titulares).

2. Modelo de Prevención de Infracciones: El DPO liderará el diseño e implementación de un Programa de Cumplimiento que podría ser certificado ante la Agencia.

3. Deber de Reportar Vulneraciones: Cualquier funcionario que detecte una pérdida, robo, hackeo, filtración en redes sociales, o envío erróneo de una base de datos con información personal (Vulneración de Seguridad), DEBE reportarlo inmediatamente al DPO.

El municipio está obligado legalmente a notificar a la Agencia "por los medios más expeditos" y sin dilaciones, y notificar a los vecinos afectados si se trata de datos sensibles, información financiera o datos de menores de 14 años.

TÍTULO VIII: CLÁUSULAS TIPO PARA FORMULARIOS Y PROVEEDORES
Todos los formularios físicos, digitales, encuestas de participación ciudadana, o procesos de licitación gestionados por el municipio deberán contener las siguientes leyendas adaptadas, bajo la supervisión del DPO y del Coordinador de Transformación Digital:

- **Para formularios de recolección de datos (Consentimiento Informado):***"Conforme a la Ley N° 19.628 y sus modificaciones, la I. Municipalidad de Santo Domingo le informa que los datos personales recabados en este formulario serán tratados exclusivamente para [Indicar Finalidad Exacta, ej: la postulación a la Beca Municipal de Educación Superior]. Sus datos no serán cedidos a terceros con fines de publicidad. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión u oposición en la plataforma www.santodomingo.cl o en la oficina de partes."*

- **Para contratos con proveedores externos de software o encuestas (Tercero Mandatario o Encargado):***"El proveedor actuará en calidad de Encargado de Tratamiento, y solo podrá tratar los datos personales proporcionados por la Municipalidad siguiendo estrictamente las instrucciones de esta, con la única finalidad de ejecutar el objeto del presente contrato. Le queda estrictamente prohibido utilizar, perfilar o ceder las bases de datos para sus propios fines comerciales. El proveedor deberá cumplir con altos estándares de ciberseguridad, reportar cualquier vulneración al municipio inmediatamente, y destruir o devolver la información una vez finalizado el servicio, asumiendo responsabilidad solidaria frente a la Agencia de Protección de Datos."*

TÍTULO IX: DIFUSIÓN Y ACTUALIZACIÓN
Será responsabilidad de todos los directores velar porque su personal a cargo conozca y aplique estas políticas. El DPO mantendrá este documento actualizado conforme a los reglamentos y la jurisprudencia técnica que dicte la Agencia.

2. **DÉJASE SIN EFECTO** el Decreto Alcaldicio N° 1270 de fecha 22 de agosto de 2022, y cualquier otra norma, instructivo o política interna anterior que verse sobre privacidad y tratamiento de datos personales en lo que contravenga al presente decreto.
3. **INSTRÚYASE** a todas las Direcciones y Departamentos Municipales para que, en un plazo no superior a 60 días desde la dictación de este acto, actualicen sus formularios físicos, digitales, sitios web y contratos con proveedores externos, incorporando la "Cláusula Tipo de Privacidad para Plataformas" contenida en el Título VIII de la política aprobada, o aquellas cláusulas de confidencialidad que resulten pertinentes. Todas las unidades municipales deberán prestar la máxima colaboración al DPO para el levantamiento y actualización de los procesos e inventarios de bases de datos.
4. La presente Política entrará en vigor a partir de la fecha de tramitación total de este decreto.

Anótese, comuníquese, regístrese y archívese.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD SECRETARIO MUNICIPAL SANTO DOMINGO

RENZZO ROJAS TRONCOSO
SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ALCALDE SANTO DOMINGO

FERNANDO RODRÍGUEZ LARRAÍN
ALCALDE

DRC/JAA/VCC/kqf
DISTRIBUCIÓN DIGITAL: Intranet Municipal.
Expediente: EXT-OTR-414-MUNI-2024

Susan Ramírez Osorio
Firmado digitalmente por Susan Ramírez Osorio
Fecha: 2026.08.31 16:39:57 -04'00'

Este es un documento oficial de la I. Municipalidad de Santo Domingo. Puede verificar su autenticidad escaneando este código QR o ingresando directamente a la página web: **decretos.santodomingo.cl**